

ARTÍCULO I: DEL PROPÓSITO

La Asociación Credimujer ofrece servicios de crédito con el enfoque de satisfacer las necesidades de capital de trabajo, adquisición de activo fijo o gastos personales de los microempresarios pertenecientes al sector informal de la economía costarricense.

Este reglamento tiene como finalidad regular la actividad crediticia de Credimujer con el objetivo de optimizar la eficiencia y eficacia en la asignación de recursos destinados a la concesión de créditos, así como en la recuperación de estos.

ARTÍCULO II: DEL OBJETIVO

El objetivo de la Asociación Credimujer es facilitar de manera ágil y oportuna el acceso al crédito para los empresarios de microempresas involucrados en actividades comerciales, de servicios o producción.

ARTÍCULO III: DE LA DEFINICION DE MICROEMPRESA

La microempresa, nuestro mercado objetivo, se caracteriza por tener al propietario como el principal trabajador y administrador. Estas empresas se distinguen por su baja inversión de capital y la ausencia de empleados ajenos al núcleo familiar. Se establecen tres niveles de acuerdo con la formalidad de los registros financieros y los niveles de ganancias netas:

- **Emprendimientos:** Negocios informales de subsistencia donde no se mantiene registro alguno de ingresos y gastos, con una estimación de ingresos netos inferior al salario mínimo legal de una servidora doméstica.
- **Microempresas:** Negocios informales en funcionamiento con una acumulación media, que mantienen algún tipo de registro de ingresos y gastos. Estos poseen una estimación de ingresos netos superior al salario mínimo legal de una servidora doméstica, pero inferior a tres veces dicho salario mínimo legal.
- **Empresariales:** Negocios formales en funcionamiento con una acumulación ampliada, que llevan registros contables de sus operaciones y generan ingresos netos superiores a tres salarios mínimos legales de una servidora doméstica

ARTÍCULO IV: DE LA DEFINICION DE CLIENTES

Se considerarán CLIENTES a todos los empresarios de microempresas cuya fuente de ingresos provenga de actividades lícitas de producción, comercio o servicios. Asimismo, aquellos individuos que aspiren a iniciar una actividad microempresarial de acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo Cinco, inciso d de este reglamento también serán considerados clientes.

ARTÍCULO V: DE LOS REQUISITOS

Para acceder a nuestros servicios, el cliente debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Tener un negocio en funcionamiento con un mínimo de seis meses de operación.
- b) Ser mayor de edad. En el caso de clientes menores de 25 años, con estado civil soltero y que residan con sus padres o alguno de ellos, deberán aportar como mínimo la fianza moral de alguno de ellos.
- c) Demostrar estabilidad de domicilio no inferior a cinco años.
- d) Calificar para ser incluidos dentro de la póliza de protección crediticia del Instituto Nacional de Seguros (INS).
- e) En caso de que se requiera, presentar estados de cuenta de los últimos tres meses de su cuenta de ahorros donde se reflejen movimientos de venta de sus productos o servicios.
- f) Cualquier otro documento que se estime necesario para determinar la voluntad de pago del cliente.
- g) Para aquellos clientes que deseen emprender un negocio, deberán cumplir como mínimo con uno de los siguientes criterios:
 - Experiencia demostrada en la actividad que desean emprender;
 - Formación o preparación académica que les faculte para emprender el negocio.

ARTÍCULO VI: DE LAS MODALIDADES DE CREDITO

El crédito proporcionado por Credimujer está dirigido a empresarios que gestionan microempresas informales, trabajadores por cuenta propia sin formalización, o a personas que buscan iniciar su propio negocio.

La informalidad de un negocio se determina por la carencia de uno o más de los siguientes factores:

- Lleva registros contables
- Se asigna un salario
- Opera bajo una persona jurídica

Credimujer realiza el trámite bajo la modalidad de PRÉSTAMO INDIVIDUAL. Para su otorgamiento, se observarán las siguientes condiciones:

- Aquellas personas que soliciten un crédito individual deben tener referencias de crédito aceptables, demostrar solvencia de pago y contar con el respaldo de una garantía, que puede ser un fiador, una hipoteca o un garante moral.
- Se podrán conceder CRÉDITOS SIN GARANTÍA a aquellos clientes mencionados en el Reglamento del Fondo de Utilidad Pública que hayan demostrado una buena trayectoria crediticia. Se considera como buena trayectoria crediticia haber tenido un crédito en algún momento, cumpliendo de manera satisfactoria con el pago de este, y proporcionando documentos probatorios en caso de ser necesario

ARTÍCULO VII: DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Por parte del deudor:
 - Copia vigente de la cédula de identidad por ambos lados.
 - En el caso de residentes, copia de la cédula de residencia por ambos lados.
 - Firma de los consentimientos informados de SUGEF y Credimujer que avalen estudios de referencias crediticias.
 - Autorización para que un Asesor de Crédito de Credimujer realice visitas a su casa de habitación o lugar de operación del negocio para la recopilación de información tanto del cliente como de su actividad productiva.
2. Por parte del fiador/codeudor:
 - Copia vigente de la cédula de identidad por ambos lados.
 - En el caso de residentes, copia de la cédula de residencia por ambos lados.
 - Firma de los consentimientos informados de SUGEF y/o Credimujer que avalen estudios de referencias crediticias.
 - Autorización para que un Asesor de Crédito de Credimujer lo contacte con el fin de recopilar información tanto personal como laboral.
3. Para el caso de hipotecas:
 - Certificación literal de la propiedad emitida por el Registro Público de la Propiedad.
 - Copia del plano catastro de la propiedad.
 - Comprobante de pago del último recibo de impuestos municipales y territoriales.
4. Para el caso de garantes morales:
 - Copia vigente de la cédula de identidad por ambos lados.
 - En el caso de residentes, copia de la cédula de residencia por ambos lados.
 - Firma de los consentimientos informados de SUGEF y/o Credimujer que avalen estudios de referencias crediticias.
 - Contar con un historial crediticio favorable.
 - Pueden ser garantes morales:
 - Un empresario que tenga una MIPYME en operación
 - Una persona asalariada con ingresos brutos inferiores al monto mínimo inembargable más el 30%
 - Cualquier persona que posea algún bien mueble o inmueble
5. Para el caso de créditos sin garantía:
 - Los créditos sin garantía se registrarán según lo estipulado en el Reglamento del Fondo de Utilidad Pública.

ARTÍCULO XIII: DEL DESTINO DEL CREDITO

Los créditos otorgados por la Asociación están destinados a cubrir las siguientes necesidades:

- a. Capital de Trabajo: Monto de dinero necesario para la adquisición de inventarios, el pago de mano de obra y otros gastos de corto plazo.
- b. Activo Fijo: Monto requerido para la ampliación, reparación, remodelación, mejoras a instalaciones, así como la compra de maquinarias, equipos y herramientas.
- c. Personal: Monto de dinero necesario para otros gastos asociados con el desarrollo de la microempresa o la persona.
- d. Emprendimiento: Monto requerido para iniciar un negocio, cuya devolución deberá ser generada a partir de los ingresos derivados de su puesta en marcha.

ARTÍCULO IX: DE LAS GARANTÍAS

Los tipos de garantía a considerar para el otorgamiento de créditos, clasificados según niveles de riesgo, son los siguientes:

1. Garantía Hipotecaria
2. Garantía Fiduciaria
3. Garantía Moral
4. Sin garantía

1. Garantía hipotecaria

- a) No se requerirá de avalúo de la propiedad por parte de Credimujer. En su lugar se tomará como referencia para estimar el valor de mercado de la propiedad alguno de los siguientes criterios:
 - a. El valor fiscal indicado en la certificación literal de la propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad.
 - b. El valor indicado en el mapa de valores de terreno por zonas homogéneas que indique la municipalidad del cantón en donde se ubique el inmueble.
 - c. Algún avalúo de la propiedad que se haya realizado previamente por algún ente financiero.
- b) La garantía hipotecaria podrá respaldar una operación de crédito hasta por un máximo del 80% de su valor de mercado.

2. Garantía fiduciaria (Fiador)

- a) El fiador deberá ser asalariado, idealmente con un salario que supere en un 30% el salario mínimo legal de una servidora doméstica, más el 50%, conocido como salario mínimo inembargable.
- b) Deberá contar con más de seis meses de labor continua con un mismo empleador.
- c) Un fiador solo podrá respaldar a un cliente a la vez.

No pueden ser fiadores:

- a) Los cónyuges, a menos que se pueda demostrar estabilidad laboral y domiciliar.
- b) Los clientes activos de la Asociación.
- c) Personas jubiladas.
- d) Estudiantes.
- e) Personas con cargos de elección pública.
- f) Líderes religiosos o diplomáticos.
- g) Colaboradores o Asociados de Credimujer.

3. Garantía moral

Una garantía moral implica que una persona tenga la capacidad de asumir la deuda en caso de incumplimiento por parte del cliente.

- a) Deberá contar con excelentes referencias crediticias.
- b) Debe tener una fuente de ingresos mensual proveniente del ejercicio de una actividad comercial, de servicios o producción que le permitan hacerse cargo de la operación en caso de incumplimiento del cliente.

4. Sin garantía

- a) El solicitante debe contar con excelentes referencias crediticias.
- b) No debe tener la posibilidad de proporcionar algún tipo de colateral.
- c) Debe tener ingresos constantes provenientes del ejercicio de una actividad comercial, de servicios o producción, que le permitan cumplir satisfactoriamente con el pago del crédito.
- d) Deberá cumplir con los criterios establecidos en el Reglamento del Fondo de Utilidad Pública.

ARTÍCULO X: DE LA COBERTURA DE LAS GARANTIAS

1. Para los créditos nuevos, la garantía fiduciaria deberá cubrir como mínimo el 40% del monto del crédito.
2. En el caso de los créditos, la garantía deberá cubrir como mínimo el 30% del monto del crédito.
3. Para los casos de garantía hipotecaria, esta debe cubrir el 100% del monto solicitado.

ARTÍCULO XI: DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN A CLIENTES

Con el objetivo de asegurar una atención efectiva a nuestros clientes, se establece que los negocios de estos deben ubicarse preferiblemente dentro del Gran Área Metropolitana o en zonas fuera de ella en donde haya presencia de asesores de crédito. En el caso de zonas fuera del área metropolitana donde no haya presencia de asesores de crédito, se evaluarán criterios de costo y la oportunidad de abrir nuevos mercados para determinar la atención al cliente.

Es requisito fundamental que los Asesores de Crédito realicen una visita al negocio del cliente. En el caso de créditos, se autorizará su elaboración vía telefónica, manteniendo las mismas condiciones que se tengan en el crédito actual, con la condición adicional de que el monto solicitado, junto con el saldo actual, no exceda el monto del crédito aprobado anteriormente. En caso de querer aumentar la línea de crédito, será necesario llevar a cabo la visita correspondiente.

ARTÍCULO XII: DE LAS CONDICIONES DE LOS CRÉDITOS

La política de créditos vigente establece las siguientes condiciones por tipo de producto:

Condiciones	Microempresa	Empresarial	Hipotecario
Tasa interés anual	34%	26, 30%	14, 22%
Comisión	10%	2, 4, 6, 8%	1.5, 3, 4%
Monto máximo en salarios base	1.5	8.65	20
Monto máximo **	693.300	4.000.000	9.244.000
Plazos	12 - 36	18 - 60	60 - 120

* Salario base para el año 2024: ₡462.200

El tipo de producto se ajustará al cliente según la ponderación de dos criterios: la forma en que se llevan los registros contables o bien de ingresos y gastos, así como la estimación de la utilidad neta.

Las condiciones pueden variar para cada cliente dependiendo de su antigüedad (número de créditos) con la organización u otras condiciones que la Dirección Ejecutiva estime convenientes, debidamente justificadas dentro del expediente de crédito.

ARTÍCULO XIII: DE LA EVALUACIÓN DE CRÉDITOS

De acuerdo con la metodología de evaluación de créditos, todas las solicitudes de crédito deben ser previamente evaluadas por el encargado de crédito.

ARTÍCULO XIV: DE LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

- a) El Asesor de Crédito deberá confirmar la información consignada en los formularios que serán utilizados para el análisis del crédito.
- b) Además, en cada evaluación de recrédito, el Asesor de Crédito deberá solicitar a sus clientes y fiadores la actualización de los datos con los que ya se cuenta en las bases de datos de Credimujer.

ARTÍCULO XV: DE LA APROBACIÓN DE CREDITOS

La aprobación de los créditos se llevará a cabo única y exclusivamente cuando se hayan superado las condiciones establecidas en la evaluación financiera y no financiera detalladas en los formularios de evaluación crediticia.

En caso de que alguna solicitud no cumpla con los requisitos y la presentación de documentos indicados en este reglamento, no podrá ser aprobada, salvo consideración expresamente indicada en el expediente por la Dirección Ejecutiva.

ARTÍCULO XVI: NIVELES DE APROBACION DE CREDITOS

- Nivel 1: Conformado por el asesor de crédito, quien sustenta sus recomendaciones crediticias ante la dirección ejecutiva para su aprobación. Monto máximo para aprobar por cliente: hasta \$750.000.
- Nivel 2: Conformado por el asesor de crédito, quien sustenta sus recomendaciones crediticias ante la dirección ejecutiva, junto con un miembro de la Junta Directiva (presidente, vicepresidente o tesorero). Monto máximo para aprobar por cliente: hasta \$3.000.000.
- Nivel 3: Conformado por el analista que recomienda el crédito a la dirección ejecutiva para su aprobación, junto con tres miembros de la Junta Directiva. Monto máximo para aprobar por cliente: mayor a \$3.000.000.

ARTÍCULO XVII: DE LA AUTORIDAD DE LOS NIVELES DE APROBACION

De acuerdo con el nivel de aprobación, se podrán emitir las siguientes resoluciones:

- a) Aprobar, retener, suspender o rechazar las solicitudes presentadas, de acuerdo con el comportamiento de pagos y evaluación del negocio del cliente.
- b) Se entenderá que el nivel de aprobación es presidido por el funcionario de mayor nivel jerárquico presente, y sus funciones no podrán ser delegadas a otro miembro del nivel de aprobación.
- c) Los miembros del nivel de aprobación tienen iguales derechos y obligaciones. Sin embargo, en caso de opiniones discrepantes o divididas entre los integrantes del Nivel de Aprobación, el miembro de mayor jerarquía podrá definir la situación asumiendo la responsabilidad de la decisión.
- d) Queda bajo responsabilidad del miembro de mayor jerarquía del nivel de aprobación el cumplimiento del Reglamento de Crédito, así como la calidad de las evaluaciones de crédito que sustentan la aprobación de las solicitudes.
- e) Es facultad de la dirección ejecutiva participar, revisar o vetar los créditos aprobados en los diversos niveles de aprobación.

ARTÍCULO XVIII: DE LA INFORMACION PERSONAL Y CREDITICIA

Como paso previo a la visita de evaluación del negocio de los clientes, se efectuarán las consultas respectivas sobre los antecedentes crediticios del solicitante del crédito y discrecionalmente el de su cónyuge o pareja. Esta consulta se realizará mediante las centrales de crédito con las que disponga la organización u otras fuentes.

Sobre el reporte en la protectora de crédito:

1. Si el solicitante mantiene deudas con atraso, no se procesará su solicitud hasta que presente los estados de cuenta respectivos y estos resulten satisfactorios para el análisis.
2. Si el solicitante o su fiador mantienen operaciones que estén o vayan a estar en cobro judicial en el sistema de consulta crediticia, su solicitud será rechazada.
3. Toda deuda vigente será considerada en la respectiva evaluación de la capacidad de pago. Para este punto se deberá registrar en forma ordenada una matriz en donde se indique el nombre del acreedor, el saldo de la operación, el monto de la cuota, fecha del próximo pago y la forma en que se obtuvo la referencia, ya sea por medio del aporte del último recibo de pago, estado de cuenta o llamada telefónica de verificación.

Sobre Referencias Personales:

Se deberá indagar sobre la moral de pago del solicitante por medio de referencias de familiares, proveedores, vecinos y otros clientes de la asociación. En caso de que la información obtenida por dos de estas fuentes fuese negativa, la solicitud de crédito será rechazada.

ARTÍCULO XIX: DE LA APROBACIÓN DE LOS CRÉDITOS

La aprobación de las solicitudes de crédito se llevará a cabo única y exclusivamente de acuerdo con los Niveles de Aprobación correspondientes. Para la aprobación de las solicitudes, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. La sustentación de los créditos debe ser realizada por el Asesor responsable, siendo esta responsabilidad de carácter indelegable.
2. Se analizarán y sustentarán todas las solicitudes de crédito, y se aprobarán conforme a lo estipulado en el presente reglamento.

ARTÍCULO XX: DE LA ENTREGA DE RECRÉDITOS, RETENCION Y SUSPENSION DE CRÉDITOS

Para el caso de trámite de recréditos, el cliente será considerado **“puntual”** cuando no haya cerrado en mora mayor a 30 días en ninguno de los meses de vigencia del crédito posterior al desembolso.

Para el caso de los recréditos solamente se necesitará que el cliente y el fiador si lo hay, presente nueva documentación cuando hubiese algún cambio que lo amerite.

Si un cliente acumulase en su último préstamo atrasos de al menos una cuota, o ha mantenido atrasos acumulados en sus préstamos anteriores, quedará a criterio del nivel de aprobación correspondiente su renovación, pudiendo ser declarado **“no apto para la entrega de recréditos”**.

ARTÍCULO XXI: DE LOS TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA

1. Para la visita de evaluación: 48 horas después de haber completado la ficha única de datos.
2. Para la decisión de aprobación: 24 horas después de haber ingresado el expediente al nivel de aprobación correspondiente.
3. Para el desembolso: 24 horas después de haber aprobado la operación de crédito.

ARTÍCULO XXII: OTROS

Cuando se presenten solicitudes de crédito cuyos requerimientos o condiciones operativas no cumplan con la normativa estipulada en el presente Reglamento, si la Dirección Ejecutiva considera viable la atención de estas, podrá atenderse.

Si la Dirección Ejecutiva considera viable la atención de estas solicitudes, dicha autorización deberá constar por escrito en el expediente crediticio.

Es facultad de la Junta Directiva modificar todo o en parte el presente Reglamento de Crédito para cumplir con las exigencias que este determine. La Junta Directiva es responsable de velar por el cumplimiento del presente Reglamento.

ARTÍCULO XXIII: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Los miembros de la Junta Directiva, la Administración y el Personal de Credimujer deberán guardar un voto de confidencialidad con la información presentada por los clientes, de acuerdo con los principios éticos y el consentimiento informado. Incumplir con la confidencialidad establecida en este artículo se considerará una falta grave.

Aprobado en fecha: 23 de julio de 2024, sesión: 06-2024, artículo: 4, acuerdo: 3

Fecha	Sesión	Artículo	Acuerdo
23/04/2025	02-2025	Artículo #3	Acuerdo #3